



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1245/2021
מס' בקשה: 5/1711/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

ברגר קפלן אורה
המעגל 11 רמת גן

התובעת:

נגד

פלדמן דוד
המעגל 11 רמת גן
טל': 053-5225123

הנתבע:

פסק דין

1. לפניי תביעה שהגישה התובעת, אורה ברגר (להלן - "התובעת"), בעלים של דירה בבית משותף ברחוב המעגל 11 ברמת גן (להלן - "הבית המשותף"), נגד הנתבע, דוד פלדמן (להלן - "הנתבע"), בעלים של דירה אחרת בבית המשותף. בגדרה, עתרה למתן צו עשה המורה לנתבע להסיר צנרת לסילוק מי דלוחין שהתקין בעלים קודמים של דירתו בקיר חיצוני בבית המשותף.
2. משהנתבע הגיש ביום 8.12.2021 כתב הגנה, הנני לדחות הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אשר התובעת עמדה עליה אף בגדרי הדיון דהיום (בקשה שמספרה 5/1711/2021).
3. ברקע הדברים תביעות קודמות שהגישה התובעת נגד הנתבע ונגד בעלים נוספים של דירה בבית המשותף, הן תביעה שמספרה 5/360/2017 למתן צו בדבר הכרזה על הבית המשותף בית מורכב, הן תביעה שמספרה 5/189/2018 להחזר הוצאות בגין תיקון צנרת לסילוק מי שופכין ודלוחין בבית המשותף, הן תביעה שמספרה 5/526/2018 למתן צו עשה לתיקון נזקים בדירת התובעת בשל ליקויים בצנרת לסילוק מי שופכין ודלוחין בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1245/2021
מס' בקשה: 5/1711/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בנוסף, הגישו הנתבע ובעלים של דירה נוספת בבית המשותף תביעה נגד התובעת, שמספרה 5/802/2019, בגדרה עתרו למתן צווי עשה לתיקון ליקויים שגרמה התובעת לרכוש המשותף בבית המשותף, אגב שיפוץ דירתה בבית המשותף, ובכלל זאת, בעניין התנתקות התובעת כנטען מצנרת השופכין והדלוחין של הבית המשותף. בתביעה זו אף ניתן פסק דין על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אביטל שרייבר, מיום 16.12.2020.

5. דין התביעה להידחות מחמת מעשה בית דין. אביא טעמי למסקנה זו.

6. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העוללות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדיון עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזורי (תשנ"א-1991), 15-12 (להלן - זלצמן)).

7. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה וזה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

8. המלומדת זלצמן עמדה בספרה על היקף תחולת הכלל בדבר השתק עילה, בקבעה לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1245/2021
מס' בקשה: 5/1711/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות." (שם, 29-30).

9. בנסיבות דנן, אין חולק כי הצנרת שהתובעת עותרת להסרתה הותקנה בשנת 2011 על ידי בעלים קודמים של הדירה. עוד אין חולק, כי התובעת לא עתרה להסרת צנרת זו כנגד הבעלים הקודמים, וכי במסגרת התביעות הקודמות שהגישה כנגד הנתבע, כמפורט בפסקה 3 לעיל, לא עתרה להסרת הצנרת. זאת, כנטען בדיון שהתקיים היום לפניי, משביקשה התובעת למקד המחלוקות שבינה לבין הנתבע, ולהגישן בנפרד, כל מחלוקת בעתה. כלשונה, בשל "סדרי עדיפויות" אחרים, ומכיוון ש"זה רעיון שלא חשבתי עליו בזמנו".

10. זאת, אין בידי לקבל. כפי שמצונו הדין בסוגיה משפטית זו, היה על התובעת להביא מלוא המחלוקות שבינה לבין הנתבע הקשורות בצנרות הבית המשותף לסילוק מי שופכין ודלוחין בגדרי תביעות קודמות שהגישה נגד הנתבע. אין חולק, כי בגדרן עתרה התובעת לסעדים שעניינם הן תיקון ליקויים בצנרת הן החזר הוצאות בגין תיקונים שביצעה התובעת בעצמה. בבחינת עילת תביעה אחת אשר בגדרה היה על התובעת למצות מלוא טענותיה, הקשורות בחלקים שונים של הצנרת כאמור בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1245/2021
מס' בקשה: 5/1711/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. זאת, אף משאין חולק כי עילת התביעה דנן נוצרה קודם להגשת התביעות הקודמות על ידי התובעת, כמפורט לעיל.

11. לפיכך, הנני להורות דחיית התביעה מחמת מעשה בית דין בשל השתק עילה.
12. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, סבורתני כי דין התביעה להידחות אף מחמת שיהוי ניכר בהגשתה, משלמצער, היה על התובעת להגישה כנגד הבעלים הקודמים של הדירה בבית המשותף, אשר הוא שביצע כנטען על ידי התובעת עוד בשנת 2011 פעולת ההתקנה של הצנרת.
13. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן דחיית התביעה, בנותני הדעת לתביעות קודמות שהוגשו על ידי התובעת כנגד הנתבע, הנני להורות חיוב התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 2,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא חיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"א אייר תשפ"ב, 22 מאי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו